

(၅. ၂၂)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๑๑/๒๕๕๖
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๖๐/๒๕๕๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ระหว่าง { มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ฟ้องคดี
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซาท์ อีสท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ที่ ๑
 นายวัชร โภชกรณ์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

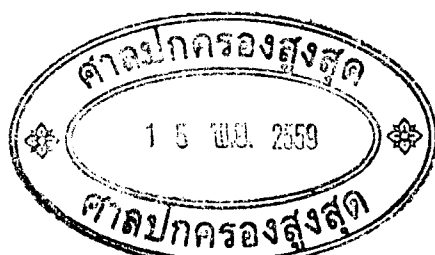
ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๖๔/๒๕๕๑
หมายเลขแดงที่ ๒๔๐๗/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและโถงลิฟต์ ชั้น ๓ ณ สำนักงานอธิการบดี ตามสัญญาเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และได้มีการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพื่อเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ เพิ่มเนื่องานตามมติคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดี กำหนดวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงิน ๒,๒๒๔,๒๐๐ บาท โดยแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน



/คำจ้าง...

ค่าจ้างออกเป็น ๓ งวด และกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา แต่การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่เป็นไปตามงวดงานในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ ศร ๐๕๘๑.๑๖/๒๐๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามใบแจ้งผลของที่ทำการไปรษณีย์วังเทวะเวสม์ และได้มีหนังสือที่ ศร ๐๕๘๑.๑๖/๒๓๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอีกครั้ง โดยส่งหนังสือดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขที่ ๒๖๖/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่เมื่อครบกำหนดวันสิ้นสุดการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ ศร ๐๕๘๑.๑๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และที่ ศร ๐๕๘๑.๑๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ เพื่อขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และคำนวณเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ จำนวน ๖๖๗,๒๖๐ บาท หักลบกับค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานเกินกำหนดเวลาตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๕๕ วัน ค่าปรับวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ ๑๒๒,๓๓๑ บาท เหลือเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๕๔๔,๙๒๙ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ศร ๐๕๘๑.๑๖/๔๐๗๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ และที่ ศร ๐๕๘๑.๑๖/๔๐๗๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามลำดับว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่าปรับตามสัญญานับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป พร้อมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ ศร ๐๕๘๑.๑๖/๔๙๖๒



/ลงวันที่ ๒๕...

ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/๔๙๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการปิดประกาศหนังสือดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของ
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ๒๖๙/๕๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ
 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามลำดับ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่
 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทางไปรษณีย์แล้ว แต่ไม่มีผู้รับ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศ เรื่อง
 แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เซาท์ อีสท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ชำระค่าปรับงานก่อสร้าง ลงวันที่
 ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยประกาศในหนังสือพิมพ์สายกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑
 แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินค่าปรับมาชำระแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๑๕,๘๓๖.๔๐ บาท
 ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศทางหนังสือพิมพ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดี
 จึงนำหลักประกันตามสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ จำนวน ๑๑๑,๒๑๐ บาท มาหักชดใช้
 เงินค่าปรับแล้วคงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน
 ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน
 ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ผิดนัด คือ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งนับถึงวันฟ้อง
 (วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑) รวม ๒๕๐ วัน คิดเป็นเงิน ๑๐,๕๑๑.๖๓ บาท รวมเป็นเงิน
 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๒๑๕,๑๓๘.๐๓ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 จึงต้องรับผิดชอบในบรรดาหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่จำกัดจำนวน

ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดี
 จำนวน ๒๑๕,๑๓๘.๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน
 ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลส่งสำเนาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและมีคำสั่งให้
 ทำคำให้การยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง แต่ไม่ปรากฏผู้รับคำสั่งศาล
 ดังกล่าว ศาลจึงมีประกาศลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำคำให้การ
 ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้น ๗ วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
 มิได้ทำคำให้การยื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑
 ตามสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขโดยสัญญาแก้ไข



/เพิ่มเติม...

เพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ จำนวน ๖๖๗,๒๖๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหักค่าปรับไว้เป็นเงิน ๑๒๒,๓๓๑ บาท และหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงินจำนวน ๖,๒๓๖.๐๗ บาท จึงคงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ เป็นเงินจำนวน ๕๓๘,๖๙๒.๙๓ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อครบระยะเวลาทำงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและโถงลิฟต์ ชั้น ๓ ณ สำนักงานอธิการบดี สัญญาเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา จึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ดังกล่าวแล้ว แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉย กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติการณ์ไม่อาจทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ตามข้อ ๕ ของสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/๔๙๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/๔๙๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยปิดประกาศหนังสือดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานใหญ่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขที่ ๒๖๖/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และที่อยู่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ๒๖๙/๕๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามลำดับ โดยในหนังสือดังกล่าวระบุให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือ บอกเลิกสัญญาในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่ถือได้ว่าหนังสือบอกเลิกสัญญา ของผู้ฟ้องคดีได้ไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๑๖๙ ประกอบกับมาตรา ๓๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญา (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐) ถึงวันบอกเลิก สัญญา (วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑) รวมเป็นเวลา ๑๙๗ วัน เป็นเงิน ๔๓๙,๑๖๗.๔๐ บาท



/แต่โดยที่...

แต่โดยที่สัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ มีวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๒๒๔,๒๐๐ บาท การคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นเงินจำนวน ๔๓๙,๑๖๗.๔๐ บาท จะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ซึ่งตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์ในการกำหนดค่าปรับฐานผิดสัญญาจากเอกชนที่เข้าทำสัญญากับทางราชการไว้เพียงไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาเท่านั้น โดยผู้ฟ้องคดีชอบที่จะต้องบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนวันที่ค่าปรับจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จได้ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีมากไปกว่านี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาจนจำนวนเงินค่าปรับตามสัญญาเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่บอกเลิกสัญญาหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงเจตนายืนยันว่ายินยอมชำระค่าปรับต่อไปโดยไม่มีเงื่อนไขไว้เป็นหลักฐาน จึงเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเอง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ อันเป็นการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาบางส่วน การคิดค่าปรับของผู้ฟ้องคดีจึงสูงเกินส่วน ซึ่งศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเห็นควรกำหนดค่าปรับให้เป็นเงินจำนวน ๒๒๒,๔๒๐ บาท อันเป็นจำนวนร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง และเมื่อคดีนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้หักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๕๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐) เป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๒๒,๓๓๑ บาท แล้วจึงคงเหลือค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๐,๐๘๙ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๑๑,๒๑๐ บาท หักชำระค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้าง ซึ่งเงินหลักประกันสัญญาดังกล่าวมีจำนวนท่วมค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก และไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยถึงดอกเบี้ยตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบจึงไม่ต้องรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีเช่นกัน



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ข้อ ๑๕ กำหนดว่า ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานได้ด้วย โดยในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่า คู่สัญญาได้ตกลงยกเว้นข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมายแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีคิดค่าปรับนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา คือ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จนถึงวันบอกเลิกสัญญาในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ รวม ๑๙๗ วัน เป็นเงินจำนวน ๔๓๙,๑๖๗.๔๐ บาท ซึ่งเป็นค่าปรับที่เกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง จึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมายแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบตามคำฟ้อง

ศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำคำแก้อุทธรณ์ปรากฏว่า ไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมีเหตุขัดข้องเนื่องจากย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ศาลปกครองสูงสุดจึงให้ส่งคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยปิดคำสั่งศาลไว้ที่ภูมิลำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ และปิดประกาศคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำคำแก้อุทธรณ์ไว้ที่สำนักงานศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ โดยให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบคำสั่งศาลนับแต่วันปิดประกาศนี้

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและโถงลิฟต์ ชั้น ๓ ณ สำนักงานอธิการบดี ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เพื่อเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพิ่มเนื้องานตามมติคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดี วงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๒๒๔,๒๐๐ บาท โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ กำหนดงวดงาน และการจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งเป็น ๓ งวด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติงานงวดสุดท้าย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามสัญญา แต่การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ ศร ๐๕๔๑.๑๖/๒๐๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และที่ ศร ๐๕๔๑.๑๖/๒๓๒๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งมอบงานภายในกำหนดระยะเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ ศร ๐๕๔๑.๑๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และ ที่ ศร ๐๕๔๑.๑๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับและเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ของผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และได้มีการจ่ายเงินค่าจ้าง งานงวดที่ ๑ จำนวน ๖๖๗,๒๖๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหักเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ เพื่อเป็นค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานเกินกำหนดเวลาตามสัญญา โดยนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นเวลา ๕๕ วัน ค่าปรับวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๒๒,๓๓๑ บาท จึงเหลือเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ ที่ต้องจ่ายให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕๔๔,๙๒๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ศร ๐๕๔๑.๑๖/๔๐๗๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ และ ที่ ศร ๐๕๔๑.๑๖/๔๐๗๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ต้องชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐



/แต่เพิกเฉย...

แต่เพิกเฉยไม่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือที่ ศร ๐๕๔๑.๑๖/๔๙๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และที่ ศร ๐๕๔๑.๑๖/๔๙๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยปิดประกาศหนังสือดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขที่ ๒๖๖/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และตามที่อยู่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ๒๖๙/๕๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามลำดับ โดยระบุให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยประกาศในหนังสือพิมพ์สายกลางฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับจำนวน ๓๑๕,๘๓๖.๔๐ บาท ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศทางหนังสือพิมพ์ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงยึดหลักประกันสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นเงินสดจำนวน ๑๑๑,๒๑๐ บาท เพื่อหักค่าใช้จ่ายค่าปรับ แต่ยังคงเหลือค่าปรับ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๑๕,๑๓๘.๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระเงินค่าปรับ อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานที่จ้างตามสัญญาเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำและโถงลิฟต์ ชั้น ๓ ของสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่กำหนดในสัญญาดังกล่าว เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและ โถงลิฟต์ ชั้น ๓ ของสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่ผู้ฟ้องคดีทำกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและโถงลิฟต์ ชั้น ๓ ของสำนักงานอธิการบดี กำหนดไว้ในข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ว่า ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำ



/หลักประกัน...

หลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ ๓ เล่มที่ ๐๒๓๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๙๙,๓๐๐ บาท และได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ ๑๘ เล่มที่ ๐๒๓๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๐ เป็นเงินจำนวน ๑๑,๙๑๐ บาท รวมทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๒๑๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาว่า วรรคสอง ว่า หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ในข้อ ๔ ว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้าง ตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๒๒๔,๒๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๔๕,๕๐๘.๔๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคา เหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๗,๒๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเชื่อมท่อน้ำใช้ห้องน้ำ ชั้น ๑-๒ ให้สามารถใช้งานได้ รื้อถอนท่อน้ำ รื้อถอนสุขภัณฑ์ ทูบผนัง รื้อถอนประตูหน้าต่าง สกัดรื้อถอนกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น ๓-๔ ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๓-๔ ปรับปรุงห้องน้ำผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ ติดตั้งระบบท่อชั่วคราวห้องน้ำ ชั้น ๓-๔ ให้สามารถใช้งานได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๓,๖๕๒.๕๒ บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๐ งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๗,๒๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนท่อน้ำ รื้อถอนสุขภัณฑ์ ทูบผนัง รื้อถอน ประตูหน้าต่าง สกัดรื้อถอนกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น ๒-๓ ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒-๓ ปรับปรุง ห้องน้ำอธิการบดี ชั้น ๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๓,๖๕๒.๕๒ บาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๘๘๙,๖๘๐ บาท เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานรื้อถอนท่อน้ำ รื้อถอนสุขภัณฑ์ ทูบผนัง รื้อถอนประตูหน้าต่าง สกัดรื้อถอน กระเบื้องห้องน้ำ ชั้น ๑-๒ ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๑-๒ ปรับปรุงห้องน้ำผู้อำนวยการกองคลัง ชั้น ๒ และงานอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ พร้อมเก็บทำความสะอาด บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๘,๒๐๓.๓๖ บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงาน ที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารภ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง



/ทำผิดสัญญา...

ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย วรรคสอง ว่า การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ในข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ว่า หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท นับถัดจากวันที่ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับได้อีกด้วย และวรรคสอง ว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ว่า ในกรณีที่ ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้น ชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาน ตามสัญญาที่จะเห็นสมควร และข้อ ๑๗ ว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้าง ตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้าง ตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืน ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

แม้ข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างดังที่ได้ยกมาแสดงไว้ข้างต้น จะเปิดช่องให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา คือ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ หรือตามที่ ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้ไปจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานที่จ้างแล้วเสร็จจริง หรือจนถึงวันที่ ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าหากผู้ฟ้องคดีได้แจ้งสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องค่าปรับ ดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานจ้างแล้ว โดยมีพิกัดต้องคำนึงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ซึ่งดูประหนึ่งว่าขัดหรือแย้ง



กับข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุ หรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น แต่โดยที่ข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าว มีอาจจะถือได้เลยว่าเป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การที่ข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและโรงลิฟต์ ชั้น ๓ ของสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าว จึงไม่มีผลทางกฎหมาย ทำให้ข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ตกเป็นโมฆะและต้องบังคับตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ด้วยใจสมัครและยอมตนผูกพันตามสัญญาดังกล่าวทุกข้อโดยไม่อิดเอื้อน และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่สัญญาจ้างระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ส่งมอบงานที่จ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานที่จ้างแล้วเสร็จ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้อีกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการก่อสร้างงานที่จ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ดังนั้น หากไม่มีเหตุที่จะงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิตามสัญญาที่จะเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับ แม้เงินค่าปรับดังกล่าวจะเกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างก่อสร้างก็ตาม

โดยที่ข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย นั้น มีลักษณะเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาแก่ผู้ฟ้องคดีว่า จะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ที่ตนมีอยู่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ หรือไม่ชำระหนี้ดังกล่าว ให้ถูกต้องสมควร ซึ่งมีเจตนารมณ์หรือความประสงค์ที่จะให้เป็นทั้งบทกำหนดโทษที่จะลงแก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา ไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร และเป็น การกำหนดค่าเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา ไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร และโดยที่มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวน พอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของ เจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงิน ตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป กรณีจึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า มีเหตุสมควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เป็นไปอย่างล่าช้า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่สามารถส่งมอบงานภายในกำหนดระยะเวลาทำงาน ตามสัญญาจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอส่งมอบงาน งวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ และมีการจ่ายเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหัก เงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ เพื่อเป็นค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานเกินกำหนดเวลาตามสัญญา เป็นเวลา ๕๕ วัน ค่าปรับวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๒๒,๓๓๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาอีก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ดำเนินการ ก่อสร้างงานที่จ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ตามสัญญา ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจไม่ชำระหนี้ที่ตนมีอยู่ตามสัญญาจ้าง แม้จะไม่ปรากฏว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจไม่ชำระหนี้



/ที่ตน...

ที่ตนมีอยู่ตามสัญญาจ้างจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในเชิงทรัพย์สินเป็นจำนวนเท่าใด แต่งานที่ผู้ฟ้องคดีจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำ ซึ่งได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและโถงลิฟต์ ชั้น ๓ ของสำนักงานอธิการบดี นั้น เป็นสิ่งสาธารณูปโภค การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้งานที่จ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำ มาให้บริการนักศึกษาและประชาชนผู้มาติดต่ออันเป็นการบริการสาธารณะภายในเวลาอันสมควร ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาจ้างหรือไม่ชำระหนี้ตามสัญญาจ้าง แม้จะมีใช้ความเสียหายในเชิงทรัพย์สินก็ตาม เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้นแล้ว เห็นได้ว่า เบี้ยปรับที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระให้แก่ตนนั้นมิได้สูงเกินส่วนเลย จึงไม่มีเหตุสมควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ลดหนี้ค่าปรับเหลือร้อยละสิบของเงินค่าจ้างตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒๒๒,๔๒๐ บาท และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑๒๒,๓๓๑ บาท และผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๑๑,๒๑๐ บาท หักชำระค่าปรับ เงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีจำนวนเกินกว่าที่ศาลเห็นสมควรแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังขึ้น

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิตามสัญญาจ้างเลขที่ กค. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ข้อ ๑๕ ที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา (วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑) ในอัตราวันละ ๒,๒๒๔.๒๐ บาท รวมเป็นเวลา ๑๙๗ วัน เป็นเงิน ๔๓๘,๑๖๗.๔๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒๒,๓๓๑ บาท และได้นำหลักประกันสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๑๑,๒๑๐ บาท หักไว้เป็นค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีอยู่อีกเป็นเงินจำนวน ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยประกาศในหนังสือพิมพ์สายกลาง ฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศทางหนังสือพิมพ์ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับที่ทวงถามให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่



/วันที่ครบ...

วันที่ครบกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศทางหนังสือพิมพ์ดังกล่าวและต้องเสียดอกเบี้ย
 ผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท ตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนกว่า
 จะชำระเสร็จสิ้น

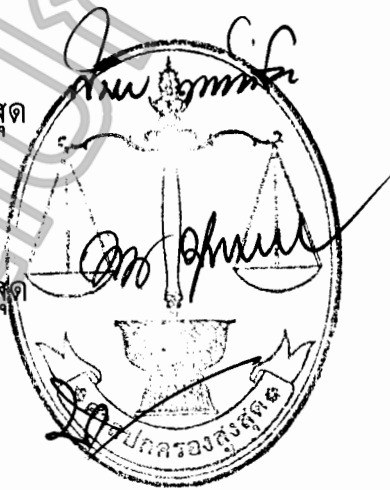
การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระเงินค่าปรับจำนวน ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
 ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑
 ถึงวันฟ้องรวม ๒๔๖ วัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๙๔๑.๕๘ บาท และชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ของต้นเงินจำนวน ๒๐๔,๖๒๖.๔๐ บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ
 เสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งในชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์บางส่วน
 ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

นายวรพจน์ วิสสุตพิชญ์
 รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวนและ
 ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายสมชาย งามวงศ์ชน
 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายมนูญ ปุญญกริยากร
 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประวิตร บุญเทียม
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

